



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.638-2025

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 88 (TCE), reclama don José Felipe del Villar Goytisolo, candidato al cargo de Concejal por la comuna de Paine, Región Metropolitana de Santiago, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G16541 del Director del Servicio Electoral, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, que rechazó por omisión grave su cuenta general de ingresos y gastos electorales y ordenó la devolución de \$5.003.698;

2°) Que, la observación N°1 recae sobre un aporte propio de \$5.000.000 cuya fuente de financiamiento no se acreditó. En esta sede se acompañan los antecedentes bancarios del crédito, a fojas 94 y 95, que consignan un préstamo de consumo otorgado al candidato el quince de octubre de dos mil veinticuatro por \$10.381.805, suma que cubre el aporte. La suscripción de créditos es una de las alteraciones del patrimonio personal que el artículo 10 de la Ley N°19.884 admite expresamente como fuente del aporte propio, y el ingreso de los fondos a la cuenta electoral no está controvertido, desde que el propio Servicio Electoral constata el saldo en la cartola bancaria electoral; por lo que, en consecuencia, procede levantarla;

3°) Que, la observación N°2 debe, en cambio, mantenerse. Recae sobre el saldo de \$5.003.698 que permanece en la cuenta bancaria única electoral sin haberse empleado en gastos de campaña, y la reclamación explica que esos fondos no se transfirieron a los proveedores y que estos fueron pagados con recursos propios distintos del candidato, que no ingresaron a esa cuenta. Tal explicación no desvirtúa el reparo, sino que lo confirma. El artículo 19 de la Ley N°19.884 ordena abrir una cuenta bancaria única electoral que tiene por objeto exclusivo recibir los aportes de campaña canalizados a través del Servicio Electoral, mediante el sistema de recepción de aportes, y cubrir con cargo a tales fondos los gastos electorales. Los gastos deben, entonces, financiarse con los aportes ingresados por esa vía, y los que aquí se pagaron con recursos que no pasaron por ella quedan al margen





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.638-2025

del control que la ley establece; por lo que, en consecuencia, procede mantenerla;

4°) Que, el reclamante no solicitó reembolso, según declara a foja 91: lo que pide es que se le restituyan los fondos que quedaron en la cuenta bancaria única electoral. Ese saldo, de \$5.003.698, es un excedente de aportes no utilizados, y el artículo 12 de la misma ley ordena restituirlo al último aportante. El Formulario de Ingresos N°87 registra dos aportes en dinero: uno de tercero, de once de septiembre de dos mil veinticuatro, por \$700.000, y el aporte propio del candidato, de veinticinco de octubre del mismo año, por \$5.000.000, que es el último. El propio Servicio Electoral así lo consignó al corregir el Formulario de Gastos N°88, donde imputó \$5.000.000 a la cuenta N°402, «devolución aporte candidato», y los \$3.698 restantes a la cuenta N°404, como saldo de cartola electoral correspondiente al Fisco. La resolución reclamada no ordenó esa restitución, de modo que corresponde disponerla;

5°) Que, la observación N°3 recae sobre un gasto de \$3.103.448 de la prestadora Loreto Rosas Torrealba, respaldado con la boleta de honorarios N°16, que supera las treinta unidades de fomento por proveedor único y no fue incluido en el informe de gastos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884. Esa omisión no se subsana con posterioridad: el artículo 47, inciso 5°, dispone que la cuenta solo puede contener los gastos informados en esos términos antes del día de la elección y que cualquier gasto no informado dentro de la fecha señalada producirá su rechazo; por lo que, en consecuencia, procede mantenerla; y

6°) Que, mantenida la observación N°3, los gastos rechazados ascienden a \$3.103.448, equivalentes al 47,5% de los \$6.540.000 declarados en el Formulario de Gastos N°88, porcentaje superior al veinte por ciento previsto en el artículo 50 de la misma ley, de modo que subsiste la omisión grave que fundó el rechazo de la cuenta;

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida**, solo en cuanto se levanta la observación N°1 de la resolución N°G16541, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, y se rechaza en cuanto a las observaciones N°2 y N°3. Se mantiene





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.638-2025

el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, y se ordena al Servicio Electoral que autorice la devolución de \$5.000.000 al candidato, en su calidad de último aportante, manteniéndose la imputación de los \$3.698 restantes al Fisco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.638-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 24/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 24/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 24/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1638-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 24/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 24 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 24/09/2026



0CA8578C-D95E-4E7B-93F7-FFDE15B14CF6

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.